

1501700-63.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197102/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26253485 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro dos Santos Neto

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501700-63.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501700-63.2022.8.26.0616 - 806/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197102/2022 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba, 26253485 - Delegacia de Polícia de Itaquaquetuba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro dos Santos Neto

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

JOÃO PEDRO DOS SANTOS NETO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 22h15min, na Avenida Duque de Caxias, nº 321, Calmon Viana, nesta comarca de Poá, guardava e vendia, para fim de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 46 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 24,5g; 30 porções de cocaína na forma

de crack, pesando 12,6g; e 68 porções de cocaína, pesando 27,2g, drogas estas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 4/6 e no laudo de constatação de fls. 19/22.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 89, 97/98).

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls. 99).

O réu foi citado (fls. 120).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que o acusado foi interrogado.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/3, 6/11), boletim de ocorrência (fls. 36/39), auto de exibição e apreensão (fls. 4/6), laudo de constatação (fls. 19/22), comprovante de depósito judicial (fls. 84) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 90/92).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em juízo, alegou que é dependente de 'crack'. Disse que estava dentro de um bar quando a viatura chegou. Afirmou que, cinco dias antes, havia sido abordado pelos guardas municipais. Explicou que os guardas encontraram a sacola e, depois, foram até o bar. Narrou que pretendia comprar 'crack' para consumi-la. Revelou que, como não revelou quem era o traficante, os guardas disseram que o levariam para a delegacia. Contou que correu, porque ficou com medo. Soube que os guardas municipais encontraram as drogas perto da árvore quando recebeu a citação.

Confirmou que estava em poder de R\$ 43,00 (oriundo de seu trabalho no ferro velho). Esclareceu que conhecia a testemunha Erik, porque ele o abordou cinco dias antes dos fatos. Negou ter ressalvas em relação às testemunhas.

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos. Marcel Vasques Ranalli, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, recebeu denúncia da central da Guarda Municipal, que informava que um indivíduo, que estava na Praça Aurélio Fuga, realizava o tráfico ilícito de drogas. No endereço mencionado na denúncia, encontrou o réu, cujas características coincidiam com aquelas fornecidas anteriormente. Notou que o acusado estava perto de uma sacola plástica (dois metros e meio de distância), que estava perto de uma árvore. Afirmou que, assim que o acusado avistou a viatura, tentou fugir, mas foi detido. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Na sacola, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e 'crack', além de dinheiro. Questionado, o réu admitiu a prática da traficância. Reconheceu o acusado. Negou conhecê-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Erik Santos Farias, que acrescentou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

"O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)" (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

"Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Nesse ponto, importante ressaltar que o réu não demonstrou possuir ocupação lícita a justificar a posse do dinheiro (na delegacia, constou que estava desempregado - fls. 11).

E mais. Tanto os guardas municipais como o acusado confirmaram que ocorreu outra abordagem, cinco dias antes de sua prisão, no mesmo local.

Soma-se a isso a ausência de comprovação do alibi do réu (que tentou fugir do local), única pessoa localizada perto da sacola, que continha as drogas, a dois metros de distância, pelos guardas municipais.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro e os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (mais de cento e quarenta porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que ostenta duas condenações definitivas por

roubo (fls. 43/44 – proc. 58671-51.2009; fls. 44 – proc. 3693-50.2013) e é reincidente (fls. 43 – proc. 37769-96.2017), não comprovou ocupação lícita, extraíndo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita. Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, crack e maconha é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Além disso, o acusado ostenta duas condenações definitivas por roubo (fls. 43/44 – proc. 58671-51.2009; fls. 44 – proc. 3693-50.2013). Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), sendo prescindível que o agente tenha se valido de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito.

Presente, ainda, a agravante da reincidência (fls. 43 – proc. 37769-96.2017), motivo pelo qual elevo a sanção em 1/3, totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 885 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente e ostenta Maus antecedentes, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas.

À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 53/55). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar JOÃO PEDRO DOS SANTOS NETO à pena de totalizando 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 885 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA